CASO SIATF N.º 1706054800-2026-50-0

Fiscal Responsable: Jeny Lozano Rojas

APERTURA DE INVESTIGACIÓN N.º 19-2026-FPF.CHOTA

RESOLUCIÓN N.º UNO

Chota, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis

DADO CUENTA: Con las copias certificadas remitidas por el Juzgado Especializado de Familia de Chota en relación con la presunta desprotección familiar de la adolescente D.C.G.(14), y **ATENDIENDO**:

PRIMERO: Que, el Juzgado de Familia de Chota mediante Resolución Número Tres, de veinticuatro de marzo de 2026, ha dejado constancia de la inconcurrencia de la señora Luz Mabel Guevara Edquen a la audiencia especial de dictado de medidas de protección a favor de su menor hija D. C. G (14) por presuntos hechos de violencia sexual en su agravio y en contra de César Saldaña y L.Q.R.R., asimismo, se ha dejado constancia que los profesionales del Centro de Emergencia Mujer y la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente no ha podido efectuar las evaluaciones pertinentes a la menor agraviada por la conducta renuente de la madre.
Del mismo modo, de los actuados se aprecia que la adolescente D. C. G (14) presuntamente habría sido víctima violación sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos por parte de su padrastro César Saldaña Saldaña y de terceras personas (amigo de prima y curandero), lo cual era de conocimiento de la progenitora Luz Mabel Guevara Edquen, quien no ha denunciado los hechos; por otro lado, se advierte que la adolescente D. C. G (14) estaría viviendo sola en un cuarto.

SEGUNDO: El Decreto Legislativo N.º 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, señala en el artículo 4 de su Reglamento, las circunstancias o supuestos del procedimiento por desprotección familiar, prescribiendo:

> *a) El abandono de la niña, niño o adolescente, que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la pa-*

tria potestad, tenencia o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla.

b) ***Amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física de la niña, niño o adolescente****. Entre otros:*

b.1 Cuando se produzca violencia sexual *o violencia física o* ***psicológica grave por parte de miembros de su familia de origen o éstos lo consintieran o actuaran de manera negligente.***

b.2 Cuando la niña, niño o adolescente haya sido identificada/o como víctima del delito de trata de personas y dicha situación se vincule al incumplimiento de los deberes de cuidado de los integrantes de la familia de origen, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. Corresponde al Ministerio Público determinar la participación o no de la familia de origen en el delito. Asimismo, corresponde a la Unidad de Protección Especial determinar las competencias parentales para asumir el cuidado de la niña, niño o adolescente víctima.

b.3 Cuando la niña, niño o adolescente consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas, con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de los padres, tutores o integrante de la familia de origen responsable de su cuidado.

c) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.

d) La inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad.

e) ***Otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia de situaciones de riesgo de desprotección familiar que no se han revertido a pesar de la actuación estatal****.*

TERCERO: Conforme a los hechos, se aprecia que la adolescente D. C. G (14) habría sido víctima de violación sexual por parte de su padrastro y de terceras personas (aún no identificadas); sin embargo, su progenitora Luz Mabel Guevara Edquen, a pesar de tener conocimiento de los hechos, no ha denunciado ante la autoridad competente, lo cual hace presumir que estaría incumpliendo con sus deberes parentales de cuidado y protección, aunado a ello, ha mostrado una conducta negligente y renuente ante la autoridad competente a fin de colaborar con esclarecimiento de los hechos en agravio de

su menor hija y en el dictado de las medidas de protección a su favor; de igual modo, se advierte que la adolescente D. C. G (14), estaría viviendo sola en un cuarto sin cuidados parentales; en consecuencia, estando a los hechos expuestos es necesario se efectúe una investigación para determinar los factores de riesgo y de protección en la adolescente D. C. G (14) ante una presunta desprotección familiar.

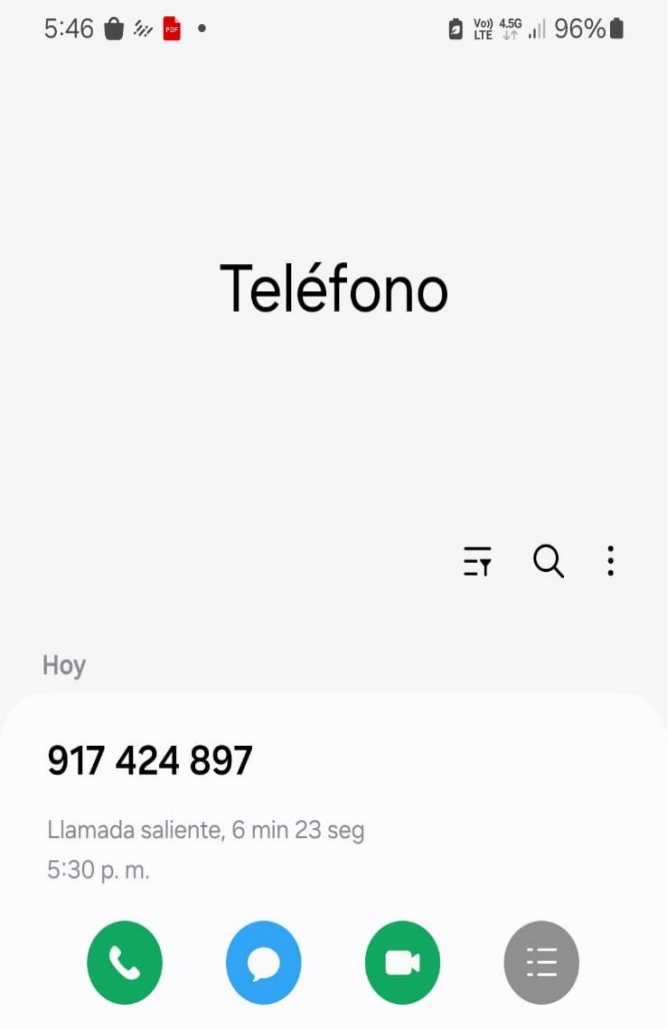
Siendo ello así, y de conformidad con los artículos 1 y 96-A del D. Leg. N.º 052, L.O.M.P, y artículo 138 del Código de Niños y Adolescentes, **SE RESUELVE: ABRIR INVESTIGACIÓN** por presunta situación de desprotección familiar, por el plazo de cuarenta y cinco días, a favor de la adolescente de iniciales **D. C. G. (14)**, y en contra de **LUZ MABEL GUEVARA EDQUEN**, debiendo realizarse las siguientes diligencias:

1. **RECIBIR** la declaración de la adolescente **D. C. G. (14)**, el **TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS, a las 3.00 de la tarde**, quien deberá concurrir acompañada de su representante legal (padre o madre) o apoderado, a este despacho fiscal ubicado en el Jr. 30 de agosto 881 – 887 segundo piso – Chota.
2. **RECIBIR** la declaración de **Luz Mabel Guevara Edquen**, el **TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS, a las 4.00 de la tarde**, quien deberá concurrir a este despacho fiscal ubicado en el Jr. 30 de agosto 881 – 887 segundo piso – Chota, acompañada de abogado defensor de considerarlo necesario.
3. **PRACTICAR** una visita a la Institución Educativa Jorge Basadre – Cañafisto- Chota, el seis de abril de dos mil veintiséis a las 8.30 de la mañana, a fin de recabar información respecto a la situación educativa actual de la adolescente D. C. G. (14).
4. **PRACTICAR** una evaluación psicológica a la adolescente **D. C. G (14)**, a fin de determinar los factores de riesgo y de protección y vulnerabilidad.
5. **PRACTICAR** una evaluación psicológica a la persona de **Luz Mabel Guevara Edquen**, a fin de determinar sus habilidades parentales.
6. **SOLICITAR** a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chota remita copia certificada de los principales actuados de la Investigación 2025-1336, seguida en contra de César Saldaña Saldaña y otros, en agravio de D. C. G. (14).
7. **SOLICITAR** a la Demuna- Chota informe si ha iniciado procedimiento por riesgo de desprotección familiar a favor de D. C. G, (14).
8. **PRACTICAR** las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
9. **NOTIFICAR** y **OFICIAR** con arreglo a ley.

JLR/.

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

Siendo las 17.40 del 31 de marzo de 2026, la suscrita deja constancia que a través del celular asignado al despacho fiscal se ha comunicado, mediante llamada telefónica, al celular número 917 424 897, con una persona de sexo femenino que se ha identificado como Luz Mabel Guevara Edquen, quien al ser consultada por su dirección actual,

señaló que se encuentra ubicada en el **Jirón José Osores N.º 875 de esta ciudad**; asimismo, se le informó del inicio de la investigación por presunta desprotección familiar y de las diligencias programadas, ante lo cual, solicitó se le notifique también a su WhatsApp, con lo que terminó la presente, se adjunta captura de pantalla de la comunicación.----------

Captura de pantalla de comunicación telefónica